# CONTRATTO DI FORNITURA

n. CTR-2024-009

tra

Torrevalle Acque S.p.A., con sede legale in Via dei Mulini 14, Borgo Torrevalle, codice fiscale e partita IVA 00417550999, in persona del Direttore Generale Elena Sartori (di seguito, «Committente»)

e

Iota Strumentazione S.r.l., con sede legale in Via Galvani 12, Fontechiara, codice fiscale e partita IVA 01578960990, in persona del legale rappresentante Anna Pellegrini (di seguito, «Fornitore»)

premesso che

a) il Committente gestisce impianti di captazione, sollevamento e depurazione delle acque e ha necessità di acquisire i beni oggetto del presente contratto;

b) il Fornitore dichiara di possedere l'organizzazione, i mezzi e le competenze necessari per eseguire la fornitura a regola d'arte;

c) le Parti intendono disciplinare con il presente contratto le condizioni della fornitura.

si conviene e si stipula quanto segue.

## Art. 1 - Oggetto

Il Fornitore si obbliga a fornire al Committente sonde di livello LS-40 e misuratori di portata FM-300, alle condizioni stabilite dal presente contratto.

I beni oggetto della fornitura e i relativi prezzi unitari sono indicati nell'Allegato A.

Le quantità sono definite di volta in volta mediante ordini d'acquisto emessi dal Committente; il presente contratto non attribuisce al Fornitore alcun diritto a quantitativi minimi.

## Art. 2 - Corrispettivo

Il valore annuo stimato della fornitura è pari a euro 92.000,00, oltre IVA. Tale importo ha valore di stima e non costituisce impegno di spesa minimo per il Committente.

Il corrispettivo è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

## Art. 3 - Durata e rinnovo

Il contratto ha durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dal 1° aprile 2024 e scadenza il 31 marzo 2027.

Alla scadenza il contratto cessa di produrre effetti senza necessità di disdetta. È escluso il rinnovo tacito.

## Art. 4 - Consegna

La consegna avviene, a cura e spese del Fornitore, presso gli impianti o i magazzini indicati nell'ordine, entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ordine.

Ogni consegna è accompagnata dal documento di trasporto e dalla documentazione tecnica in lingua italiana. Il Committente verifica i beni entro 15 giorni dalla consegna e comunica per iscritto eventuali difformità.

## Art. 5 - Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avviene a seguito di ciascuna consegna, previa accettazione dei beni. Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Le fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio e riportano il numero del presente contratto e il numero dell'ordine d'acquisto. Le fatture prive di tali riferimenti sono respinte.

## Art. 6 - Penali

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna di cui all'Art. 4 si applica una penale pari allo 0,5% del valore dell'ordine, fino a un massimo pari al 10% dello stesso.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento del maggior danno.

## Art. 7 - Recesso

Il Committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 60 (sessanta) giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino alla data di efficacia del recesso, senza alcun indennizzo.

Il Fornitore può recedere dal contratto esclusivamente per giusta causa, con preavviso di 180 (centottanta) giorni, garantendo in ogni caso la continuità delle prestazioni fino al subentro di un nuovo operatore.

## Art. 8 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative al contratto, comprese quelle di recesso e di disdetta, sono effettuate per iscritto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Gli indirizzi delle Parti sono i seguenti: per il Committente, torrevalleacque@pec.example; per il Fornitore, iotastrumentazione@pec.example.

Le comunicazioni operative possono essere scambiate per posta elettronica ordinaria tra i referenti delle Parti: per il Committente, Marta Colombini (marta.colombini@torrevalleacque.example); per il Fornitore, Diego Monti (taratura@iotastrumentazione.example).

## Art. 9 - Garanzia

Il Fornitore garantisce i beni forniti contro vizi e difetti per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna. Durante tale periodo il Fornitore ripara o sostituisce a proprie spese i beni difettosi entro 15 giorni dalla segnalazione.

## Art. 10 - Responsabilità e assicurazione

Il Fornitore risponde dei danni causati al Committente e a terzi nell'esecuzione del contratto. A tal fine mantiene per tutta la durata del contratto una polizza di responsabilità civile con massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 per sinistro.

## Art. 11 - Riservatezza e protezione dei dati personali

Le informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione del contratto sono riservate e non possono essere divulgate a terzi senza consenso scritto, per tutta la durata del contratto e per i 3 anni successivi. Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al Regolamento (UE) 2016/679.

## Art. 12 - Sicurezza sul lavoro e subappalto

Il personale del Fornitore accede agli impianti nel rispetto delle procedure di sicurezza del Committente e della normativa vigente. È vietato il subappalto, anche parziale, senza autorizzazione scritta del Committente.

## Art. 13 - Clausola risolutiva espressa

Il Committente può risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, mediante comunicazione scritta, nei seguenti casi:

a) ritardo nell'esecuzione delle prestazioni superiore a 30 giorni;

b) raggiungimento del limite massimo delle penali di cui all'Art. 6;

c) subappalto non autorizzato;

d) perdita dei requisiti di idoneità professionale dichiarati dal Fornitore.

## Art. 14 - Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla sua interpretazione o esecuzione è competente in via esclusiva il Tribunale di Borgo Torrevalle.

## Art. 15 - Disposizioni finali

Ogni modifica del contratto è valida solo se concordata per iscritto mediante addendum sottoscritto da entrambe le Parti. Gli allegati costituiscono parte integrante del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borgo Torrevalle, 4 marzo 2024

Il Committente - Elena Sartori

_____

Il Fornitore - Anna Pellegrini

_____

## Allegato A - Elenco dei beni e prezzi unitari

I prezzi unitari sono espressi in euro, IVA esclusa, e si intendono comprensivi di imballo e trasporto.

| Codice | Descrizione | Prezzo unitario (euro) |
|---|---|---|
| LS-40 | Sonda di livello piezoresistiva LS-40 | 890,00 |
| FM-300 | Misuratore di portata elettromagnetico FM-300 | 4.750,00 |